

[기출][2024-1-1-2]소청절차를 거치지 않고 제기한 지방공무원의 시간외근무수당 청구소송의 적법 여부

【문제 1】 甲은 X 주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12 개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y 지방고용노동청 Z지청장(이하 "A"라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제 70 조 제 2 항에서 정한 "육아휴직이 끝난 날 이후 12 개월"이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제 15 조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50 점)

(물음 1) 아래의 각 경우 법원의 판단에 관하여 설명하시오. (30 점)

(2) 乙은 2024. 8. 1. Y광역시를 피고로 하여 시간외근무시간에 미치지 못하는 시간외근무수당의 지급을 구하는 행정소송의 소장을 Y지방법원에 제출하여 접수되었다. 乙은 제소에 앞서 「지방공무원법」 제 20 조의 2 에 따른 소청절차를 거치지 않았다. Y광역시장 C는 소송이 적법하지 않으므로 각하판결이 내려져야 한다고 항변한다. (15 점)

●지방공무원법 제 20 조의 2 [행정소송과의 관계]

●지방공무원 수당 등에 관한 규정 제 15 조 [시간외근무수당]

●고용보험법 시행규칙 제 105 조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제 119 조 [육아휴직등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]